

传统村落宅基地古民居再利用的法律制度构建

许中缘^{1,2}, 李瑞江^{1,2}

(1. 中南大学 法学院, 长沙 410012; 2. 中南大学 土地法研究中心, 长沙 410012)

摘 要 推进传统文化村落宅基地上古民居的再利用,不仅关乎农民的切身利益,更是激活乡村文化资源、释放农村发展潜力、推动共同富裕的重要举措。古民居的再利用受其利用模式、宅基地盘活形式以及参与主体等多种因素影响,在实践中呈现出复杂性。现有模式需解决宅基地盘活困难、古建筑保护不足、利用主体间矛盾等难题。上述难题的根源在于我国宅基地流转体系不健全、古建筑保护立法不完备、利益分配机制不明确。因此,构建相应的法律实现制度,催化相关法律法规及政策的出台与有效实施尤为必要。具体来说,应构建多方位宅基地流转体系、数字化建设机制和主体合作共建机制,以支撑传统村落古民居的保护与利用。

关键词 三权分置; 宅基地资源盘活; 古民居再利用

分类号 D912.3

乡村振兴战略作为国家发展的重大方略,自党的十九大提出以来,得到了全面而深入的规划与推进。尽管这一战略在理论与实践层面均取得了显著进展(例如建立健全城乡融合发展体制机制、壮大乡村产业、促进农村文旅融合、巩固拓展脱贫攻坚成果、促进农民持续增收等),但乡村仍面临产业可持续性弱、人口流失、文化边缘化、生态环境保护不力及基层组织功能衰退等多重挑战。在此背景下,对传统文化村落中宅基地古民居再利用显得尤为重要^[1]。

乡村振兴战略的核心在于促进乡村经济繁荣与农民生活改善,其关键在于确立农业农村优先发展的理念,并致力于土地、人口与产业要素的有效整合。而传统文化村落中的宅基地,尤其是那些承载着丰富历史与文化价值的古民居,不仅是乡村物质文化遗产的重要组成部分,更是乡村文化传承与发展的重要载体^[1]。推进传统文化村落宅基地古民居再利用,不仅关乎农民的切身利益,更是激活乡村文化资源、释放农村发展潜力、推动共同富裕的重要举措。通过盘活这些闲置的古民居资源,“促进农村宅基地和农村建设用地资源得到充分地利用,高效开发农村宅基地的资产功能,推动乡村产业融合发展”^[2]。

1 传统村落宅基地古民居再利用现有模式

目前学界对解决闲置宅基地的对策研究主要集中在两个视角,分别是用途转化视角与功能拓展视角。宅基地的用途转化是指改变闲置宅基地的用地类型,例如将宅基地复垦以实现宅基地功能置换^[3]。宅基地的功能拓展是指对宅基地的功能进行调整,将闲置宅基地发展成产业用地、住房用地、公共服务用地等^[4]。农村闲置宅基地再利用需要基于闲置宅基地所在的区域、环境的不同来探索宅基地功能扩展方向。传统村落宅基地古民居承载着丰富的历史文化遗产,其再利用过程离不开修缮保护古建筑与激发古建筑原有文化价值两方面。改变具有文化价值的传统古民居的宅基地类型,例如将该宅基地复垦,势必会破坏原有古建筑、浪费其文化资源。因此,具备富有文化价值古民居的宅基地其再利用方向宜为功能拓展而非用途转化,具体而言包含以下几种模式。

1.1 市场化开发模式

我国集体经济的土地资源等存量较为丰富,但总体上还是受到自然资源、资产性资源匮乏,以及技术、人才、资金等要素短缺的影响,难以持续、稳定发

展。要想促进乡村产业振兴,壮大村集体经济,首要前提就是补充稀缺资源,并通过引入市场机制,实现资源要素的优化配置^[5]。目前农村宅基地的存量丰富,但闲置率较高,激活并有效利用这些闲置宅基地,成为解决农村产业发展用地难题的重要途径。于是,“闲置宅基地+乡村旅游等新业态”的市场化运营模式应运而生,为农村经济的发展注入了新的活力^[6]。云南丽江古城以保护古民居为核心,通过修缮和改造,将传统建筑转化为民宿、文化展览馆和商业街区;雷山县政府主导成立“贵州省西江千户苗寨文化旅游发展有限公司”,整合全村宅基地资源,统一规划景区。以上述两地为代表的一批乡村将古民居的历史文化价值转化为旅游资源,通过开发旅游景点与特色民宿,结合村落的自然风光和民俗文化,吸引游客前来观光、体验和学习。

1.2 原生态保护利用模式

原生态保护利用模式着眼于全面维护传统村落的原始风貌,将古民居及其周边的生态环境、人文景观和基础设施视为一个不可分割的整体。该模式在坚守古民居原有建筑风格和文化脉络的同时,积极融入现代生活必需的功能元素,通过审慎地改善和提升古民居的内部设施以及村落的居住环境,确保古民居得到有效传承和合理利用^[7]。此模式下,传统村落得到整体保护,适度旅游开发实现了现代经济与古村环境的和谐共生。该模式尊重农民主体,鼓励多元化利用宅基地,促进村民深度参与古民居保护。此举带来稳定经济收益,增强文化认同感,为村落可持续发展注入活力。例如湖北宜昌市三峡人家景区,当地依据三峡的自然景观与历史文化,成功实践了原生态保护利用模式。他们巧妙地保留了传统建筑的独特韵味,还通过建设生态友好型的基础设施确保了游客体验与自然环境的和谐统一。

1.3 整体集中利用模式

整体集中利用模式是将村落中的原住民搬离古民居,另在村落周边或其他地区重新规划选址建设新村进行异地安置,整体保留下来的古民居由当地政府或村集体经济组织统一规划利用。例如乌镇风景区即是将原居民迁移,对古建筑进行翻新重建,再聘请原住民回到乌镇作为旅游景点的“NPC”。这种模式既实现古民居再利用又兼顾了原住民生活的保障与工作条件的提升。采取这种模式主要有两类原因:一类是传统村落内古民居分布密集、发展空间受

限,为了更好地保护古民居、改善原住民居住条件,另选址建设新村用于安置村民和建设旅游配套服务区;另一类是传统村落位于生态环境脆弱、自然条件低劣等不具备生存条件或自然灾害高发的地区,需要异地移民搬迁以改善原住民生活条件^[7]。

1.4 古民居活化利用模式共性

传统村落作为一个不断演变、充满活力的复杂体系,其古民居活化利用的核心在于实现城乡间各类资源的合理流动与高效配置。曲颂等^[7]通过深入的实地调研,总结出“房—地—人”三位联动的研究框架。其中,“房”代表着古民居的利用模式,体现了对古老建筑的珍视与活化;“地”则代表着宅基地的盘活形式,反映了土地资源的优化与高效利用;“人”则指古民居再利用的参与主体,尤其是多元主体间的协同与合作。这三大方面相互交织、相互促进,共同构成了传统村落宅基地古民居再利用的完整框架,为古村落的可持续发展注入了新的活力。

从前文所述的古民居活化利用的三种模式来看,古民居的有效活化与利用的首要任务在于激活宅基地的潜在活力,针对闲置宅基地实施有效的盘活策略。随着宅基地的成功盘活,依附其上的古民居亦需进行恰当的商业与文化开发利用。与此同时,在推进开发进程中,必须妥善处理原住村民的安置事宜,确保他们的权益得到妥善保障。此外,古民居活化改造竣工后,其长期的运营管理同样值得高度重视,以维持并提升其活化成效。宅基地上古民居需解决如何盘活、如何利用、由谁主导利用的问题。这也导致在实践中传统村落宅基地古民居再利用展现出极其复杂的特性。

2 现有模式的困境及制度成因

2.1 古民居再利用现有模式弊端

在建立起古民居保护利用的长效机制的过程中,古民居活化利用模式难免会遭遇一些挑战与困境,古民居再利用的现有模式弊端如下。

2.1.1 闲置宅基地盘活困境

首先,目前宅基地退出相关规定模糊。一方面,宅基地退出的资格界定标准存在不统一。新修订的《中华人民共和国土地管理法实施条例》(以下简称《土地管理法》)第三十五条虽明确了农村村民可自愿有偿退出宅基地,然而对于集体成员资格的认定,却缺乏统一的标准。乡镇人民政府、村民委员会等

组织在宅基地退出后的使用上应充分满足集体经济组织成员的需求,同时对其成员进行监督。集体成员是否具备宅基地资格权,直接关系到其获取宅基地使用权的可能性^[8]。然而,当前对于成员身份的认定,各地试点并无统一解决方案,实践中多依赖于户籍审查、土地保障功能作为基本生活保障等因素进行判断。另一方面,宅基地退出补偿的标准规定模糊,这在一定程度上影响了农民退出宅基地的意愿。《土地管理法》第六十五条虽提及给予土地使用权人相应补偿,但“适当补偿”的具体标准却并未明确,也未通过下位法进行补充说明。目前,宅基地退出的补偿主要依据地方政府规章或地方规范性文件,其法律效力层次相对较低。此外,宅基地退出补偿方式也缺乏明确规定,宅基地退出补偿的价格依据存在较大的随意性、主观性和地区差异性^[9]。

其次,宅基地“非法”流转会破坏社会秩序与古民居价值。目前宅基地流转还处于一个缺少法律规范的状态下,而现实中却有着宅基地使用权流转的需要,市场经济也促使村民们对宅基地财产性利益进行追求。规范缺失与村民现实需求的矛盾催生出了存在于城郊地区的宅基地“隐藏市场”。农民工进城务工已经成为我国的一大趋势,但农民工作为基层劳动者,其很难负担得起市区内的较高生活成本。部分农民工开始将目光放到城郊地区的宅基地上,通过购买其他集体经济组织的农房来兼顾城市工作需求与低价住房的双需求。同时,部分城镇居民也基于经济上的考虑选择将城郊地区作为满足居住需求的地点。因此购房需求的不断增长促进了宅基地使用权隐形流转市场的出现。城乡居民不顾法律约束,以非法的方式交易宅基地与农房^[10]。由于隐形流转“非法”,当事人通常会采取私下签订合同或者口头协议的方式进行宅基地使用权的交易,这种方式不受法律保护的同时,也难免会引发纠纷造成农村社会的不稳定。更为严重的是,当具备传统文化价值的古建筑被卷入这股隐形流转的漩涡时,其独特的文化价值往往难以幸免于难,遭到不可逆转的破坏。

最后,闲置宅基地退出会破坏其社会保障功能。在我国,宅基地除了其本身的居住功能外,也具备着重要的社会保障功能^[11]。村民进城后之所以愿意保留在农村的宅基地,是因为村民将宅基地视为进城打拼失败后的退路。对于正在打拼与“进城”失

败的农民来说,宅基地上的住房则是他们的重要生活区域或重要资产。农村对退出宅基地采取的是增减挂钩政策,通过该政策农民一旦获得补偿则永远退出宅基地,这意味着宅基地生活保障的功能将不复存在。对于村民来说,既然宅基地的退出是“一锤子买卖”,那自然要“待价而沽”或与地方政府进行“讨价还价”。但地方政府尤其是宅基地闲置较为严重的中西部地区的政府,无法拿出大量资金作为农民退出宅基地的补偿金,同时已经不需要宅基地生活保障功能的进城农户也不愿退出宅基地^[12]。

2.1.2 古建筑保护难关

一方面,古建筑存在文化保护与商业化矛盾。对古民居进行旅游开发虽然在促进村落发展、提升村民生活水平以及推动地方经济增长方面取得了显著成效,但其弊端也不容忽视。对于具有文化价值的闲置宅基地,其再利用方式一定程度上会围绕着商业用途来展开。在对具有文化价值的闲置宅基地进行开发利用时,商业化倾向可能会占据主导地位。这种商业化趋势可能对当地传统文化和社会结构带来潜在的负面影响。如果再利用过程中缺乏对当地特色和传统的合理考虑和保护,过度商业化可能导致对村落原有的传统文化和历史特色的模糊化。原本具有独特韵味和传承价值的文化元素可能会因商业开发而被忽视或改变,使村落失去其历史独特性和文化内涵。如何在保护与利用之间找到恰当的平衡点,是古民居再利用面临的一大挑战。

另一方面,古民居荒废将引发地方文化多样性损失。在缺乏有效保护和管理的情况下,古建筑容易受到自然侵蚀和人为破坏。风雨侵蚀、虫蛀霉变等自然因素会加速古建筑的衰败;而缺乏维护、私自改造甚至非法拆除等人为行为,则直接威胁到古建筑的存续。这些古民居的特色,在于它们独特的建筑风格、精巧的布局设计,以及那融入日常生活中的传统习俗与文化内涵。一旦这些古建筑被毁,不仅意味着物质形态的消失,更可能导致那些与之紧密相连的非物质文化遗产,如传统手工艺、民间故事、节庆习俗等,也随之流失。这将给地方的文化多样性与历史的连续性带来无法估量的损失。

2.1.3 古民居再利用主体间矛盾

古民居的保护与利用还面临着再利用主体间利益分配不明确的问题。古民居再利用往往涉及多个主体,包括政府、村民、投资者以及相关的文化保护

机构等。在实际操作中,这些主体之间的利益分配往往缺乏明确的规定和有效的协调机制。政府作为政策制定者和监管者,通常希望通过古民居再利用来推动地方经济发展和文化传承,但可能在资金投入、政策扶持等方面存在不足或偏差。村民作为古民居的所有者和使用者,对于再利用的期望和需求各不相同,有的希望保持原状,有的则希望获得经济收益。投资者则看重古民居的商业价值,希望通过投入资金进行改造和开发,以获得可观的回报。由于利益分配不明确,各主体之间容易产生矛盾和冲突。例如,政府可能因资金投入不足或政策扶持不到位而受到村民和投资者的指责;村民可能因对再利用方式不满意或经济收益不达标而与投资者产生纠纷;投资者则可能因市场变化或政策调整而面临经济损失。

如前文所述,宅基地承载着深厚的社会保障功能,因此,众多外出村民宁愿选择让宅基地闲置,也不愿轻易出售或进行开发。在宅基地再利用的推进过程中,不难发现,村民们普遍面临着一定的主观障碍。这些主观上对宅基地再利用的不认可、不支持的态度,已经严重制约了居民自主利用型模式的构建与发展。

2.2 古民居的利用模式弊端的制度成因

2.2.1 宅基地流转体系不健全

首先,宅基地流转学理争议影响着宅基地流转体系建设。如前文所述,目前资格权认定标准并未得到法律的统一确认。在学理上,资格权的性质存在五种有代表性的观点:一是“取得资格说”;二是“剩余权说”;三是“取得资格兼剩余权利说”;四是“取得资格+实体财产权利说”;五是“最先受让权+优先受让权说”^[13]。在这五种观点中,“取得资格说”占据主流地位,认为资格仅仅是取得民事权利或者从事民事活动的前提条件,并不包含基于该资格取得民事权利之后民事权利本身的内容^[14]。资格权的认定是宅基地政策实施的核心,直接涉及相关制度的构建,资格权的争论直接影响着农村宅基地流转的开展。

不仅资格权认定标准未能统一,学界关于宅基地使用权的流转问题争议已久。闲置宅基地再利用依托于宅基地使用权流转而得以实现,从宅基地流转的价值角度看,主要分为三种观点:自由流转、禁止流转和限制流转^[15]。支持自由流转的学者关注

的是农村宅基地的经济价值;支持禁止流转的学者关注的是农村宅基地的社会保障功能;支持限制流转的学者认为应综合宅基地的经济价值与社保功能,进行差异化的宅基地流转管理方式^[16]。学者对于农村宅基地使用权的争执表明目前农村宅基地使用权流转情况已经与当今农业发展情况不相适应。立法上宅基地使用权流转相关立法有待完善,尤其是对农村宅基地纠纷的实际处理以及农村集体土地、宅基地与其上房屋权利行使的相关法律规定需要明确具体的法律法规以维护权利人的应有法定权益。

尽管《土地管理法》中明文规定了“允许进城落户农民依法自愿有偿退出宅基地”的条款,以及《中华人民共和国土地管理法实施条例》(以下简称《土地管理法实施条例》)中制订了“禁止以退出宅基地作为农民进城落户条件”的禁令,但在实际操作中,关于如何具体保障退出宅基地农民的权益,现有法律条文显得较为模糊和笼统。《土地管理法实施条例》第三十六条第二款虽然提出了“四个禁止”的规定,以禁止违背农民意愿强制流转宅基地等方式来确保农民宅基地权益不被侵犯,但这仅仅是一个方面。与此同时,《土地管理法》在宅基地退出过程中如何确保农民权益、农民权益受损时如何寻求法律救济以及各主体在宅基地退出过程中的法律责任如何划分和认定等方面,也缺乏明确的规定^[17]。

其次,宅基地退出的保障救济体系并不完善。要实现宅基地的有序退出,首要任务是妥善解决并充分保障退宅农民在生活、就业等基础性方面的需求。部分农民对宅基地的依赖与重视,以及其退出后对自身和家庭可能产生的深远影响,往往超出我们当前的想象与承受能力,这些潜在的问题很可能成为未来宅基地退出过程中纠纷频发的主要根源。此外,农民在退出宅基地进城后,与城镇居民在医保、养老等福利待遇方面仍存在一定的差异,如何将此类差异控制在合理范围内,避免农民权益受到过度损害,是亟待深入研究和审慎解决的重要课题^[18]。

最后,宅基地退出监管机制存在缺位。在古民居保护与利用过程中,由于缺乏相应的监管机制,隐患重重。一些地方政府、社会资本在追求短期经济利益的诱惑下,可能在宅基地的退出与流转中疏忽了对古民居的妥善保护与对原住农民的利益保护,

导致一些历史文化价值建筑消失与利益的失衡^[19]。在增减挂钩政策下开展宅基地退出,问题之一就在于对宅基地退出而产生的利益如何分配。如果说宅基地退出的宏观效果是公益逻辑的内在要求,宅基地退出的微观效果则主要是私利逻辑的自然延伸,在这一复杂过程中,政府、农民集体与农户之间,不时爆发激烈的利益冲突,各利益方往往难以将农民的利益置于首位,从而使得古民居这一传统文化村落之瑰宝,面临更为严峻的挑战^[20]。

2.2.2 古建筑保护相关立法不完备

古建筑保护缺乏体系化的法律法规。除土地规范的不完善外,目前我国关于古建筑保护的立法体系也尚不完善。一方面,从古建筑保护法律规范内部来看。现有的古建筑相关法律法规存在着概念模糊的问题。例如“古建筑”本身就存在概念不明确的问题,有些保护条例将列入“保护名录”的建筑认定为古建筑,另外有保护条例将具备历史文化价值的建筑视为古建筑。除此之外,“老城格局”“历史风貌”“历史建筑”等概念都缺乏一个具体的标准^[21]。这会加剧文化保护过程中的不确定性。另一方面,从古建筑保护法律规范的外部来看,古建筑保护立法在制度建设方面缺乏统一性。以湖南省古建筑目前的立法格局为例,湖南省乃至全国的保护古建筑的相关法律法规立法层次较低,相关单行法只有一部。根据现有湖南省内法规来看,湖南省对古建筑的保护规定采取的是区域性保护政策,而缺少例如《湖南省旅游条例》《湖南省古建筑保护条例》等总体性省级立法,现有立法规范无法对文化保护与商业化的冲突、环境影响和可持续发展等问题提供指引。

现有立法下保护对象范围狭窄。我国目前对古建筑的保护是一种保护级别与保存质量成正比的关系。古建筑保护的法律位阶越高,其保护效果就越好。例如被列为世界文化遗产的古建筑保护单位的平遥古城、长城、凤凰古城等著名文化遗产景观都得到了全面的保护。具体到制度而言,上文所提到的古建筑保护条例中规定了古建筑保护名录制度,但地方性条例反映出保护范围狭窄的问题。例如,《池州市古建筑保护条例》第二条第一款规定:“本条例所称的古建筑是指在本市行政区域内1949年以前的具有历史、艺术、科学价值,能够反映历史风貌和地方特色,并列入保护名录的各类建筑物、构筑

物。”在山西太谷县武家花园,当地政府为了追求城市片区改造和开发商的经济利益选择了大拆大建。根据《文物保护法》的规定,对于“无法实施原址保护,必须迁移异地保护或者拆除的不可移动文物,应当报省、自治区、直辖市人民政府批准”,但太谷县政府则认为武家花园是“尚未公布为文物保护单位的不可移动文物”,归县文物局管理,不需要向上级部门报备。现有立法下保护对象范围狭窄会导致许多有文化价值的古民居无法获得必要的关注、资金支持和保护。这些地处偏僻、分布分散、规模小的古建筑无人问津,更有甚者已经毁损灭失^[22]。

2.2.3 古民居再利用利益分配机制不明确

古民居再利用过程中,一个核心问题就是利益分配。“‘村落内驱力’是实现乡村振兴的内部条件,其根植于乡村内部主体间的权利关系,其动力源自集体整体性发展需求和农户个体性自身利益需求之间的相互渗透和满足。”^[23]在现实中,古民居再利用利益分配机制往往不明确或不合理,从而在实际利用过程中容易引发纠纷和冲突。本地居民作为古民居的直接利益相关者,可能无法从再利用中获得应有的经济收益,这无疑会削弱他们参与古民居再利用的积极性。同时,政府、社会资本开发商与居民之间在利益分配上的分歧也常常使得项目进展受阻,甚至导致项目搁浅。

2.2.4 乡村人才供应与培养制度欠缺

古民居的保护与利用工作,是一项兼具历史深度与专业技巧的重任。此工作不仅要求从业者对古民居独特的建筑风格、丰富的历史文化背景拥有深刻的理解,还须精通前沿的保护技术以及制定科学合理的利用策略。

然而,当前的现状却是,针对传统文化村落宅基地古民居保护的人才供给与培养机制存在显著不足。农村地区,尤其是那些拥有宝贵古民居资源的村落,往往因基础设施相对滞后、生活条件较为艰苦,与繁华都市相比,难以吸引并留住人才。这导致众多对古民居保护与利用充满热情的人才,更倾向于在都市中寻找发展机遇,而非投身于农村的古民居保护事业之中。同时,现有的从业人员也面临着重重挑战。由于缺乏系统、全面的培训与学习机会,他们难以持续提升自身的专业素养与技能水平。即便他们满怀热忱,但由于理论知识与实践经验的双重匮乏,往往难以在古民居保护与利用的实际工作

中发挥应有的效能,这无疑为传统文化村落宅基地的古民居保护事业增添了更多的困难与挑战。

3 构建传统村落宅基地古民居再利用法律实现制度

传统村落宅基地古民居再利用正遭遇着前述困境,鉴于此,本文旨在构建一套针对宅基地上古民居再利用的法律实现制度,以期催化相关法律法规及政策的出台与有效实施。

3.1 构建多方位宅基地流转体系

3.1.1 厘清“三权分置”权利边界

在构建法律实现机制之前,应先厘清“三权分置”权利边界。首先,应当明确宅基地使用权与资格权的定义。在经济学概念中,宅基地使用权的权利束由可自由流通与不可自由流通两部分组成^[24]。“三权分置”中的“宅基地资格权”即为过去使用权中不可自由流通的权利。这份权利具有强烈的身份属性,表现了宅基地内含的社会保障功能。而过去使用权中可以自由流通的部分转变为“三权分置”下的新的“宅基地使用权”,具有强烈的财产属性^[25]。将“资格权”与“使用权”有效区分,能避免权利之间矛盾冲突、保障宅基地的流转机制切实可行。

虽然“三权分置”制度已经进入《民法典》,但目前按照我国的立法模式,仍需要大量的司法解释才能为法律的可执行性提供支撑。理清权利边界、做好机制安排后,政策还需要进一步形成法律表达,健全完善的宅基地立法才能让宅基地使用权流转在实际中有法可依^[26]。各个试点地区大多以政府指导、村民协商的方式来完成这种难度较大的成员资格认定。在进行成员资格认定时不仅要考虑户籍,还要考虑主体与村集体的关联性,即针对性地考虑嫁出嫁入、非婚生子女、空挂户等特殊群体^[27]。明确认定集体经济组织成员身份,对符合退出条件的村民进行引导并给予合理补偿,有序进行宅基地的全部退出即宅基地资格权的让渡和宅基地的部分退出即宅基地使用权的让渡,从而保障宅基地资格权的实现^[28]。

3.1.2 构建传统文化古民居流转审核制度

在推进“三权分置”改革的过程中,如何有效规避资本逐利化带来的潜在风险,确保农民权益与文化遗产的完整传承,无疑是摆在我们面前的一项艰

巨任务。《土地承包法》第45条通过授权立法的方式,让农业农村部、林业和草原主管部门肩负起审核与监管的职责,规范工商企业和社会资本获取土地经营权的资格与项目,确保土地流转过程中的风险得到及时防范和有效管理^[29]。

黄山市依托江南林交所等平台,成立了专门的审核机构,负责古民居产权流转的审核工作。通过实施古民居产权流转机制,黄山市成功流转了多幢古民居,并吸引了大量社会资本投入古民居的保护和利用。这些古民居在流转后得到了妥善修缮和合理利用,成为当地文化旅游的重要资源。该机制对每一宗流转交易实施严苛的审查与监控,其目的不仅在于捍卫农民的土地权益,更在于捍卫那些蕴含深厚历史文化价值的古民居,确保它们能够免遭破坏,得以完整保留并传承后世。黄山市的古民居流转审核机制通过法律授权、跨部门协作与市场化创新,为“三权分置”改革提供了可复制的范本。其核心启示在于:资本介入必须以文化保护为前提,审核制度需兼具刚性约束与弹性激励,最终实现农民增收、资本增效与文化遗产的三重目标。

3.1.3 建立更加多元的社会保障机制

宅基地具有重要的社会保障功能,它是农民赖以生产生活的重要依托。释放宅基地经济活力,势必要解决村民的不愿流转、不敢流转的后顾之忧。优化社会保障机制需采取多项举措:首先,要完善社会保障制度设计,创新运行机制,构建更加多元化的体系并完善相关机构以形成合力;其次,整合社会保险制度,提升统筹层次,加速长期护理制度的建设;再次,建立明确的社会救助对象识别机制,简化救助流程,鼓励多方参与;同时,增加财政投入,填补社会福利的不足,确保高水平的供给;最后,明确社会保险保障范围,推动补充性项目的发展。这些措施将有助于构建更为全面、稳定且具备高质量的社会保障体系^[30]。

3.2 推动数字化建设

现行法律框架下,古建筑保护范围之狭窄已成为不可忽视的问题。尤其是那些偏远散落、规模较小的古民居,由于缺少立法保护,往往被边缘化,无法享受到与大型古民居群落相同的旅游开发与保护机遇。这一现状不仅暴露了古民居文化遗产保护立法上的不足,也严重阻碍了古民居的有效传承与合理利用。

“数字化技术为传统村落的物质与非物质文化遗产提供了精确记录、广泛传播及永续传承的有效途径。”^[31]为促进小型、零散古民居的保护与活化利用,数字化技术已成为突破时空限制的核心手段。通过倾斜摄影、三维激光扫描、数字孪生等技术的综合运用,可实现对古民居的精准测绘与虚拟修复。例如广西灌阳县通过三维孪生建模技术,完成对传统建筑建造技艺的解构演示,其数字化保护模式已入选住建部可复制经验清单。而浙江仙居县建立的“千村档案”项目,则通过无人机航拍与3D建模技术,为历史文化村落构建动态数据库。这些实践表明,数字化技术不仅为古民居提供了“数字备份”,更通过虚拟现实技术实现沉浸式展示,使游客可在线探索建筑内部结构与历史细节,有效降低实体建筑的参观损耗。

在数字技术介入古民居保护领域的过程中,需以“技术赋能”与“制度保障”的双向互动为核心,构建权责明晰、标准统一、运行可持续的法治化实施体系。

3.2.1 数字技术标准化

浙江省松阳县在推进传统村落保护的过程中,注重数字技术的应用与标准化建设。他们利用三维激光扫描技术,对古民居进行高精度测绘,并制定了详细的数字化测绘标准,包括扫描精度、数据格式、处理流程等。这些标准为后续的数字建模、虚拟修复等工作提供了统一的技术依据,确保了数字化成果的质量和准确性。

松阳县的成功经验表明,制定一套完善的数字技术标准和规范是数字化建设的基础。这些标准不仅明确了数字测绘、虚拟修复、数据存储、信息共享等各个环节的技术要求和操作流程,而且还确保了数字化工作的准确性和一致性。制定一套完善的数字技术标准和规范,明确数字测绘、虚拟修复、数据存储、信息共享等各个环节的技术要求和操作流程,确保数字化工作的准确性和一致性。同时,要加强对数字技术应用人员的培训和管理,提高他们的专业素养和操作技能,为数字化建设提供有力的人才保障。

3.2.2 建立数字文旅平台

福建省永安市青水畲族乡建立了“青水畲乡数字文旅平台”,将当地的古民居、自然景观、民俗文化等数字化成果进行集中展示。该平台不仅提供了

丰富的数字化内容,还注重用户体验和互动性,吸引了大量游客和学者的关注。通过该平台的推广,青水畲族乡的古民居文化遗产得到了更广泛的传播和认知,平台的公信力也得到了提升。

建立一个公开、透明、可信的数字平台,能够有效发布古民居的数字化成果和相关信息,增强社会各界对数字化建设的认可和信任。这样的平台不仅具备权威性和公信力,还能吸引更多的资源和力量参与到古民居的保护和传承中来。

3.2.3 设立公众参与的法治化引导机制

苏州市于2013年颁布的《苏州市古村落保护条例》中明确提出,建立古村落保护监督员制度,鼓励村民委员会聘请专家和居民担任监督员,并引导公众参与保护宣传工作。通过地方性法规明确公众参与的法律地位,赋予监督员对古建筑保护状况的监督权,并要求政府部门将保护评估结果纳入领导干部政绩考核体系。监督员制度不仅提高了居民对古建筑保护的责任感,还通过“巡查—反馈—整改”的闭环机制,有效遏制了私拆乱建等违法行为。例如,对保护不力的村落发出濒危警示,倒逼地方政府落实保护责任。

因此,需要通过立法和制度设计,鼓励和支持公众参与古民居的数字化建设。建立公众参与机制,明确公众在数字化建设中的权利和义务,如参与数字测绘、提供历史资料、监督数字化成果等。同时,要加强对公众的宣传教育,提高他们的文化遗产保护意识和数字化技术的认知水平,激发他们的参与热情和创造力。

3.3 构建主体合作共建机制

3.3.1 构建共治共享工作机制

共治共享对村民、地方政府和相关主体机构之间形成合作共赢的合作模式有着重要意义。村民可以参与保护和修缮传统建筑,地方政府提供支持和引导,专业机构则提供技术支持和指导,形成多方参与、共同管理的机制。共治共享机制是破解传统村落保护中“政府主导—村民被动”矛盾的关键路径。通过构建村民、地方政府、专业机构三方协作网络,可实现责任共担、资源互补、成果共享的良性循环。例如在修缮决策中,村民提出功能需求,专家评估建筑原真性,政府协调资金分配,形成兼顾保护与活化的实施方案。

这一机制的实践效能,在内蒙古巴彦淖尔市临

河区“五人小组”治理模式中得到充分验证。巴彦淖尔市临河区就创新推出“五人小组”治理模式。在加强“民主决策、民主监督、民主管理”为主要内容的村民代表会议制度基础上,以村民小组为自治单元,采取自由组合法、提名表决法、会议直选法3种方式,推选至少有1名党员参与的、5名左右村民代表组成的“五人小组”,通过三轮议事、两级审定、全程公开程序,对村组内重大事务进行民主协商和依法自治管理。共治共享的工作机制促进了村民、地方政府和相关专业机构之间的合作共赢,既推动村民自治能力提升,又促进政府公信力增强。

完善传统村落保护利用工作机制需要多方协作、长期规划,并注重传统文化传承和可持续发展的结合,从而实现村落保护与发展的双赢局面。建议在国家层面传统村落保护专项立法中,以法律形式明确界定村民权益保障的三大核心维度。首先是参与决策权的保障,建立“村民代表会议+专业协商”的双轨决策机制,通过立法确立修缮规划、活化利用方案须经村民代表会议协商表决的前置程序。其次是收益分配权的保障,规定传统建筑认养、乡村旅游开发等项目中村民的股权分配比例,确保经济利益与文化遗产价值挂钩。最后是补偿救济权的保障,建立“评估+补偿+安置”三位一体保障体系,对因保护造成的宅基地占用等财产损失,要求政府参照市场评估价进行相应补偿。

3.3.2 拓宽农民表达诉求渠道,健全农民利益参与机制

即使建立了共治共享的工作机制,还需解决农民在古民居再利用中积极性不高的问题。一方面,应着力培育农民的法律思维,提升他们的维权意识和能力。考虑到宅基地退出与农民权益的密切关联,建议县级司法部门和各乡镇司法所成立农民权益法规宣传组,利用村委会公告栏、广播、微信公众号等媒介,广泛普及相应法规,确保宣传内容通俗易懂,让农民真正理解和接受,从而培养他们的维权思维习惯。另一方面,政府应密切关注并尊重农民的合理利益诉求。特别是在制定和推行宅基地退出政策时,必须充分听取农民的意见,积极维护他们的利益。为了畅通农民的利益诉求表达渠道,确保问题得到及时有效处理。

同时,还应完善农民利益参与机制,确保村委会在作出公共决策、制定村规民约和自治具体事项时,

不能仅是部分村民享有决策权,还应该充分汇集和整合民意。在制定宅基地退出具体办法时,应该明确规定农民的参与方式、参与程序以及争议解决办法等,充分发挥农民的主体作用,激发其参与机制的内生动力。对于宅基地退出中的补偿政策意见征询、退宅进城的保障措施等问题,更应注重发挥农民的主体功能,确保他们的利益得到充分表达和维护^[17]。

3.3.3 构建传统文化人才培养机制

农村的发展离不开人才队伍的坚实支撑,越来越多的地区开始致力于培育本村的传统文化人才,以确保古民居再利用开发过程中的人才梯队稳定与延续。

陕西省延川县便是一个典型案例。延川县积极建立传统建筑工匠的培育机制,充分发挥传统工匠在传统村落保护利用中的关键作用。他们深入摸排全县范围内的木匠、石匠、泥瓦匠等传统工匠,并进行详细的登记,同时精心挖掘并整理传统建筑技术与工艺,建立了县、镇两级传统工匠技艺档案,并实施动态管理。此外,延川县还积极推动传统工匠持证上岗制度。县住房和城乡建设局、就业局定期邀请当地的“老工匠”以及省市建筑专家,为传统工匠提供技能培训。培训结束后,对考核合格的工匠颁发职业技能证书,并纳入县、镇两级传统工匠档案,进一步提升工匠的专业技能。在传统村落保护利用的过程中,他们邀请这些传统工匠全程指导,确保工作的专业性与高效性,并优先使用当地在册的传统工匠,为他们提供了更多的就业机会,同时也确保了传统文化的传承与发展。

深入推进这种构建当地传统文化人才培养机制的积极举措,古民居不仅得到了妥善的修复和保护,而且注入了新的活力与创意,焕发出新的生机。这些古民居不仅成为当地重要的文化旅游资源,吸引了大量游客前来观光游览,也为当地居民提供了丰富的就业和创业机会。具有自主开展传统文化人才培养能力的乡镇建立类似的培育机制,挖掘本地传统工匠,传承和保护传统文化技艺。这不仅能促进农村经济的多元化发展,也丰富了农村地区的精神文化生活,提升了乡村的整体文明程度。这样不仅能够实现农村地区经济的可持续发展,也能够保留和传承好本地的文化遗产。

参考文献

- [1] 张震宇,盛家润,侯冠宇.乡村振兴研究:历史演进、热点趋势与未来展望[J].技术经济与管理研究,2024(3):140-146.
- [2] 李南方,李忠汉.乡村振兴背景下农村闲置宅基地再利用研究[J].农业经济,2023(5):86-88.
- [3] 周静.农村宅基地的闲置与转型方向[J].中国农业大学学报(社会科学版),2023,40(2):176-189.
- [4] 齐琪,徐小峰,杨春梅,等.乡村振兴背景下宅基地功能转型机理与模式研究——基于典型村庄的案例分折[J].中国土地科学,2020,34(6):84-93.
- [5] 周振.社区开放、产权混合与农村集体经济的实现:基于混合所有制改造的研究视角[J].宏观经济研究,2021(7):112-126.
- [6] 时磊,赵姚阳.农村闲置宅基地市场化盘活类型识别及实践反思[J].中国国土资源经济,2024,37(10):73-82.
- [7] 曲颂,郭君平,夏英.宅基地制度改革视域下传统村落古民居的活化利用对策[J].农业经济问题,2023(9):45-57.
- [8] 孙建伟.宅基地“三权分置”中资格权、使用权定性辨析——兼与席志国副教授商榷[J].政治与法律,2019(1):125-139.
- [9] 田静婷,朱彦.进城落户农民宅基地退出的路径选择与权益保障——基于陕西省4个村的实证调研[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2023,53(6):158-166.
- [10] 王天蔚.乡村振兴背景下宅基地使用权流转制度研究[J].河北师范大学学报(哲学社会科学版),2024,47(1):121-128.
- [11] 赵茜宇,张占录.“三权分置”下大城市郊区宅基地退出与再利用优化路径[J].农村经济,2020(12):9-16.
- [12] 贺雪峰.论农村宅基地中的资源冗余[J].华中农业大学学报(社会科学版),2018(4):1-7.
- [13] 申始占,杨春学.宅基地“三权分置”改革的困境溯源[J].社会科学战线,2023(8):86-94.
- [14] 宋志红.宅基地资格权:内涵、实践探索与制度构建[J].法学评论,2021,39(1):78-93.
- [15] 刘子轩.我国农村宅基地使用权流转的法律问题研究[J].农村实用技术,2021(8):33-34.
- [16] 欧玲,王兆林.农村宅基地三权分置研究演进与趋势[J].中国农业资源与区划,2022,43(8):189-200.
- [17] 肖顺武,董鹏斌.中国式现代化视域下宅基地退出中农民权益保障的制度回应[J].西安财经大学学报,2023,36(3):109-119.
- [18] 熊文,王轶,李朝鲜.乡村振兴战略下失地农民与未失地居民社会保障水平的比较研究[J].统计与信息论坛,2021,36(4):104-117.
- [19] 李新仓,张梦园.乡村振兴背景下农村闲置宅基地再利用问题研究[J].农业经济,2024(3):102-104.
- [20] 吴郁玲,于亿亿,洪建国.产权让渡、价值实现与宅基地退出收益分享——基于金寨、余江的实地调查[J].中国农村经济,2022(4):42-63.
- [21] 陈逸飞,司靖波,伏蓉.浅谈城镇古建筑保护及利用[J].中国住宅设施,2023(2):28-30.
- [22] 韩晓蕾,于靖怡.历史文化街区与古建筑保护问题研究[J].城市建筑空间,2022,29(12):198-199,202.
- [23] 刘晓雯,李琪.乡村振兴主体性内生动力及其激发路径的研究[J].干旱区资源与环境,2020,34(8):27-34.
- [24] 李谦.宅基地“三权分置”的改革动能及法律表达[J].西安财经大学学报,2021,34(2):111-119.
- [25] 席志国.民法典编纂视域中宅基地“三权分置”探究[J].行政管理改革,2018(4):45-50.
- [26] 刘兆军,张艺格,申宏静.宅基地自愿有偿退出下的“三权分置”实现路径[J].山西农业大学学报(社会科学版),2023,22(5):9-16.
- [27] 靳相木,王海燕,王永梅,等.宅基地“三权分置”的逻辑起点、政策要义及入法路径[J].中国土地科学,2019,33(5):9-14.
- [28] 陈广华,罗亚文.乡村振兴背景下宅基地资格权研究[J].安徽大学学报(哲学社会科学版),2019,43(5):122-128.
- [29] 王琴琴.“三权分置”改革入法入典的实践问题及对策思考[N].山西科技报,2023-09-05.
- [30] 刘欢,向运华.基于共同富裕的社会保障体系改革:内在机理、存在问题及实践路径[J].社会保障研究,2022(4):45-59.
- [31] 刘沛林,李伯华.传统村落数字化保护的缘起、误区及应对[J].首都师范大学学报(社会科学版),2018(5):140-146.

The Legal System Construction of the Reuse of the Ancient Houses on the Traditional Village Homestead

XU Zhongyuan^{1,2}, LI Ruijiang^{1,2}

(1. Central South University, Law School, Changsha 410012, China;

2. Central South University, Land Law Research Centre, Changsha 410012, China)

Abstract Promoting the reuse of ancient residential buildings on rural homesteads in traditional cultural villages is not only crucial for safeguarding farmers' vital interests but also a significant measure to activate rural cultural resources, unleash rural development potential, and promote common prosperity. The reuse of ancient residential buildings is influenced by multiple factors, including the utilization mode of the buildings, the revitalization form of the homesteads, and the participating entities involved in the reuse process, displaying complex characteristics in practice. Existing models need to address challenges such as difficulties in revitalizing homesteads, preserving ancient buildings, and resolving conflicts among utilizing entities. A careful analysis of the root causes of these challenges reveals issues such as an incomplete homestead transfer system, inadequate legislation for ancient building protection, and unclear mechanisms for benefit distribution in China. Therefore, it is particularly necessary to establish corresponding legal and institutional frameworks to catalyze the introduction and effective implementation of relevant laws, regulations, and policies. Specifically, it is essential to develop a multi-faceted homestead transfer system, a digital construction mechanism, and a collaborative mechanism among entities to support the protection and utilization of ancient residential buildings in traditional villages.

Key words three rights separation; revitalization of rural homestead resources; reuse of ancient residential buildings